

IT-Entrepreneurship
für Software-Entwickler (ITES)
Studiengang INFM
Prof. Dr. Mathias Philipp



02 Angestellter und Entwickler Nebenerwerbsgründer

Level

Master - Anfänger

Fokus

Existenzgründung aus Arbeitsverhältnis heraus
Haupttätigkeit / Nebentätigkeit
Arbeitsvertrag
Nebenerwerbsgründer
Scheinselbstständigkeit

1. Ich bin Student und Entwickler

- Rechnung, Angebot
- Freiberufler vs. Gewerblich
- Finanzamt: Umsatzsteuer, Steuererklärung
- IT-Recht für Software-Entwickler inkl. rechtl. Rahmenbedingungen Open Source

2. Ich bin Angestellter und Entwickler

- Arbeitsvertrag
- Nebenerwerbsgründer
- Scheinselbstständigkeit

ITES 4 SWE

1. Nils erster Arbeitsvertrag

Nils ist fertig mit dem Masterstudium. Die Soft AG hat ihm eine feste Stelle angeboten. Zu 100% abhängig arbeiten ist nicht so sein Ding.

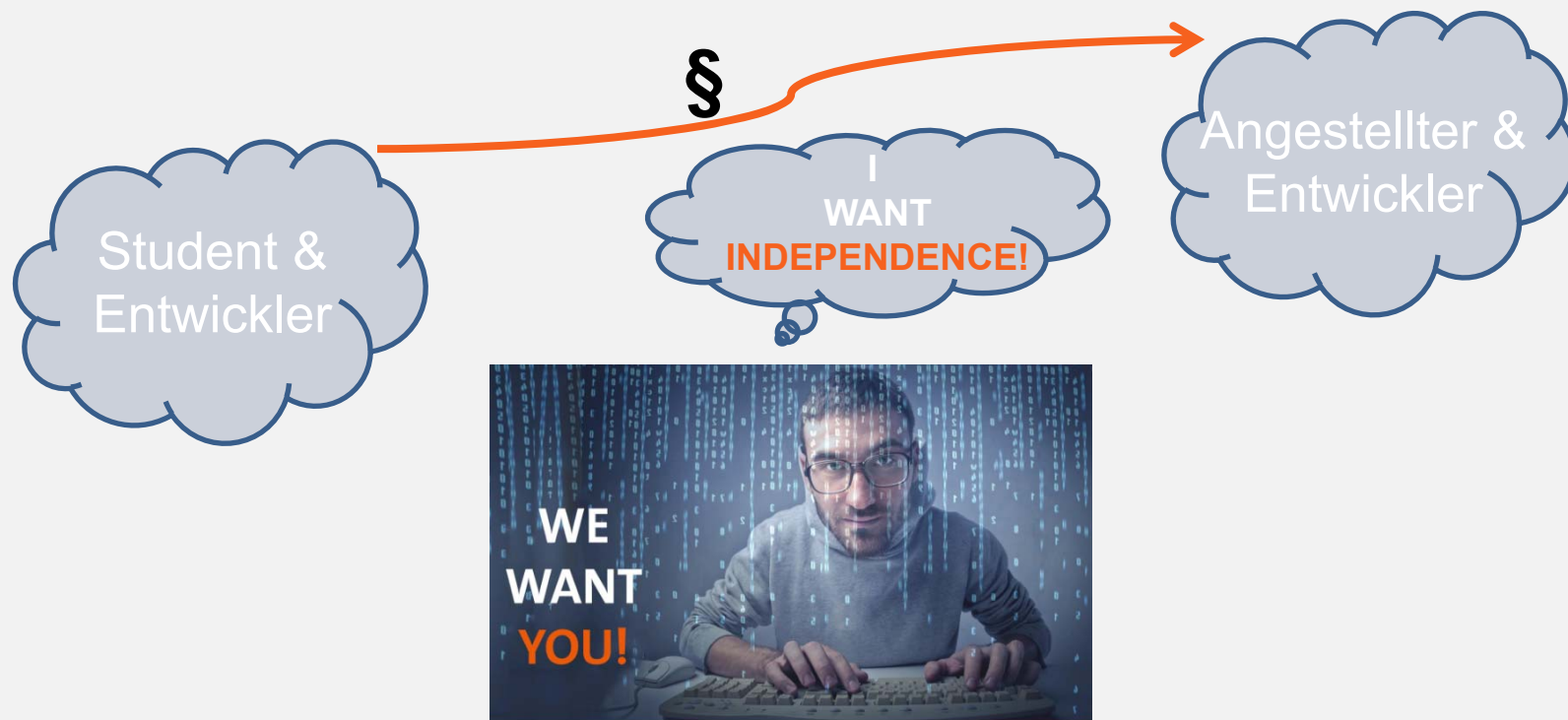
Nils hat auch ein Angebot an der Hochschule mit einer 50% Stelle (evtl. mit Promotion). Er ist sich unschlüssig, ob er wirklich an die Hochschule will. Seine freiberufliche Softwareentwicklung wirft aber noch nicht so viel ab, das er davon leben kann. Der Vertrag mit der Hochschule ist auf 24 Monate befristet.

Er entscheidet sich

- für die Hochschule als „Haupttätigkeit“ im Angestelltenverhältnis.
- So hat er mehr Zeit für seine „nebenberufliche“ Softwareentwicklung als Freiberufler.



Was muss Nils bei seinem Arbeitsvertrag beachten?



Was muss Nils bei seinem Arbeitsvertrag beachten?

- Selbstständige Nebentätigkeit „Softwareentwickler“ bei den Gesprächen bzw. Vertragsverhandlungen mit Arbeitgeber ansprechen (optional)
- Plausible Argumente warum die berufliche Haupttätigkeit nicht unter der Nebentätigkeit leidet oder dieser sogar nutzt.
Z.B. Selbstständiger „Whitehat Hacker“ für Haupttätigkeit im Securitybereich

Arbeitgeber öffentlicher Dienst:

- Nebentätigkeit „anzeigen“ bzw. „genehmigen“ lassen

Arbeitgeber freie Wirtschaft: (Empfehlung)

- Genehmigung des ausgehandelten Umfangs in den Arbeitsvertrag mit aufnehmen
- Z.B. „Nebentätigkeiten im bisherigen Umfang werden gestattet“
- Notfalls diesbezüglich mündliche Absprache per mail bestätigen

Was muss Nils hinsichtlich Sozialversicherung beachten?

Sozialversicherung = Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung

Sozialversicherungsfrei(*), wenn „geringfügige Nebentätigkeit“, d.h.

- max. 18 Stunden / Woche und
- Gewinn (nicht Umsatz) max. 1800 € p.a. (**) (Als Student 588,33€ mtl.; s. Foliensatz 01,96 ***)
- Keine nicht geringfügigen Angestellten; d.h. geringfügig Angestellter (Minijobber) geht.
(geringfügig: ≤538€, ≤70 Tage p.a., ab 2025 ≤556€)

Falls keine geringfügige Nebentätigkeit

- Mit Krankenkasse klären.
- Oder in andere Rechtspersönlichkeit verlagern.

Anmerkungen

(*) Stand 2021. Dies ändert sich regelmäßig, daher im konkreten Fall prüfen

(**) „Amazon wächst - und verzichtet immer noch auf Gewinn“ (faz.net, 25.10.13)

Mehrjähriger Verlust aus selbständiger Tätigkeit gibt Probleme mit dem Finanzamt (Liebhaberei)

(***) Nils@Krankenkasse, 505€ Einkommensgrenze Familienversicherung + 83,33 mtl. Werbungskostenpauschale

ITES 4 SWE

1. Nils erster Arbeitsvertrag

Nils ist nun seit 18 Monate an der Hochschule.

- Hinsichtlich Promotion hat er sich dagegen entschieden – zu viel Theorie, zu wenig Softwareentwicklung.
- Mit der Soft AG läuft es ziemlich gut. Die 18 Stunden pro Woche reichen nicht für die vielen spannenden Softwareentwicklungs-Aufträge.
- Nils überlegt, ob er noch einen ehemaligen Studienfreund, der auch selbstständiger Softwareentwickler ist, dazu nimmt oder mit der Hochschule aufhört, damit er sich nur noch der Softwareentwicklung widmen kann.



Er entscheidet sich für die

- hautberufliche Softwareentwicklung
- als Freiberufler

Hurra: In 6 Monaten nur noch Softwareentwickler



=> Nils wird zum Nebenerwerbsgründer!



Nebenerwerbsselbständigkeit* liegt vor, wenn

- zusätzlich zur ersten Erwerbstätigkeit (in abhängiger Beschäftigung/Beamtentum oder in unselbständiger Tätigkeit) eine zweite, selbständige Erwerbstätigkeit ausgeführt wird, die in Teilzeit erbracht wird
- die Einkünfte aus der Nebenerwerbsselbständigkeit weniger als die Hälfte zum Gesamteinkommen der jeweiligen Person beitragen, (2/3-1/3 Regel)
- eine Einkunfts-/Gewinnerzielungsabsicht aus der zweiten, selbständigen Erwerbstätigkeit besteht (keine Liebhaberei)

* <http://www.selbstaendig-im-netz.de/2015/09/28/selbstaendig/nebenberuflich-selbstaendig-8-tipps-die-du-unbedingt-beachten-muss/>

Nebenerwerbsgründer: Existenzgründung aus einem Arbeitsverhältnis heraus

Warum starten Gründer in dem Nebenerwerb?*

- Um eine Basis für Selbständigkeit im Vollerwerb zu schaffen. (53,9%)
- Um Geschäftsideen erproben zu können. (55%)
- Um durch Sozialversicherungen geschützt zu sein. (58,1%)
- Um das finanzielle Risiko zu verringern. (64,8%)
- Um eine Erwerbsalternative zu haben. (68,1%)
- Um finanziell abgesichert zu sein. (68,6%)
- Um Fähigkeiten zu nutzen. (70,5%)

*Studie: Beweggründe und Erfolgsfaktoren bei Gründungen im Nebenerwerb, Instituts für Mittelstandsökonomie an der Universität Trier e.V., 2013

Acht Dinge, die es als Nebenerwerbsgründer zu beachten gilt:*

1. Anmeldung der nebenberuflichen Selbständigkeit
2. Den Arbeitgeber informieren
3. Steuern und Versicherungen
4. So viele Stunden darf man arbeiten
5. So viel darf hinzuverdient werden
6. Scheinselbständigkeit
7. Finanzierungsmöglichkeiten => Kapitel 4
8. Die richtige Rechtsform wählen => Kapitel 5

* <http://www.selbstaendig-im-netz.de/2015/09/28/selbstaendig/nebenberuflich-selbstaendig-8-tipps-die-du-unbedingt-beachten-muss/>

1. Anmeldung der nebenberuflichen Selbständigkeit

- Grundsätzlich Anmeldung beim Gewerbeamt (bewirkt Quermeldung ans Finanzamt)
- Da Nils Freiberufler (im Nebenerwerb) ist, ist keine Gewerbeanmeldung erforderlich.
Aber:
 - Spätestens als Freiberufler im Haupterwerb: Freiberuflerstatus über Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund klären. D.h. Im Nebenerwerb Statusfeststellungsverfahren nicht erforderlich (vgl. Studentenfrage 1 hinten)
 - Spätestens bei der Jahressteuererklärung (Einnahmen-Überschussrechnung) in Form der Anlage S (Einkünfte aus selbstständiger Arbeit) sollte dies dem Finanzamt mitgeteilt werden
 - Wegen Umsatzsteuer Kleinunternehmertum prüfen (22T€ bzw. 50T€ / ab 2025: 25T€ bzw. 100T€)

1. Anmeldung der nebenberuflichen Selbständigkeit

Exkurs: Einkunftsarten

Einkunftsart	gesetzliche Grundlage
Gewinneinkünfte	
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft	§ 13 ↗ , § 13a ↗ , § 14 ↗ , § 14a ↗ EStG
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	§ 15 ↗ , § 16 ↗ , § 17 ↗ EStG
Einkünfte aus selbständiger Arbeit	§ 18 ↗ EStG
Überschusseinkünfte	
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	§ 19 ↗ EStG
Einkünfte aus Kapitalvermögen	§ 20 ↗ EStG
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	§ 21 ↗ EStG
Sonstige Einkünfte	§ 22 ↗ , § 23 ↗ EStG

→ Anlage G

→ Anlage S

→ Anlage N

2. Den Arbeitgeber informieren

Frage: Kann der Arbeitgeber eine Nebentätigkeit verbieten?

- Nach dem deutschen Grundgesetz hat jeder das Recht auf freie Berufswahl. Grundsätzlich steht es jedem demnach frei, zusätzlich zu seinem Hauptjob noch weitere Tätigkeiten aufzunehmen.
- Daher nicht genehmigungspflichtig durch den Arbeitgeber.
- Klauseln im Arbeitsvertrag, die eine Nebentätigkeit verbieten, sind unzulässig.

2. Den Arbeitgeber informieren

- Wichtig ist, dass
 1. die Nebentätigkeit die Leistung im Hauptjob nicht negativ beeinträchtigt,
 2. dem Arbeitgeber mit der Nebentätigkeit keine Konkurrenz entsteht,
 3. dem Ansehen des Arbeitgebers damit nicht in irgendeiner Form geschadet wird,
 4. die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die „Normalarbeitszeit“ (Hauptberuf) um nicht mehr als 20% überschreitet (1 Tag pro Woche),
 5. Krankheit oder Urlaub nicht dazu genutzt werden, im Nebenjob durchzustarten und
 6. Haupt- und Nebenjob muss klar getrennt sein
 7. durch den Nebenjob nicht die gesetzliche Höchstarbeitszeit überschritten wird.
 - § 3 Arbeitszeitgesetz: Werktägliche Arbeitszeit max. 8 Stunden. Samstag ist Werktag.
 - In Ausnahmefällen bis zu zehn Stunden.
 - ⇒ Demnach rechnerisch 8 bis 10 Stunden pro Woche möglich. In Kombination mit Punkt 4 oben bei 40 Stunden Wochenarbeitszeit in Haupttätigkeit ergibt dies 8 Stunden pro Woche bei Vollzeitbeschäftigten
 - ⇒ Mehr nur bei Teilzeitbeschäftigten
- Arbeitgeber hat Nils schon erledigt mit der Beantragung der Nebentätigkeit. Diese wurde unter obigen Auflagen genehmigt.

3. Steuern und Versicherungen

▪ Umsatzsteuer

- siehe Kleinunternehmer (22T€ bzw. 50T€ / 25T€ bzw. 100T€)

▪ Gewerbesteuer

- Bei Gewerbetreibenden ist ab einem bestimmten Gewinn Gewerbesteuer zu zahlen
- Freibetrag 24.500€* bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften.
(Gewerbesteuer=Betriebsausgabe in EÜR)
- Nils ist Freiberufler, daher Gewerbesteuer nicht relevant

▪ Einkommenssteuer

- Gewinn aus Nebentätigkeit > 410€* p.a. ist zu versteuern (Freigrenze, nicht Freibetrag)
- Gewinnermittlung siehe vorne: EÜR und Anlage S bzw. G
- Lehrauftrag als Dozent an der HsKA: bis 3.000€ Gewinn steuerfrei
(Übungsleiterfreibetrag, 4 SWS an der HKA sind 2.688€)

*Stand 2024

3. Steuern und Versicherungen

▪ Krankenversicherung

- Einer der größten Vorteile einer nebenberuflichen Gründung besteht darin, dass der Gründer seine gesetzliche Krankenversicherung (aus der Haupttätigkeit) behalten kann.
- D.h. als nebenberuflich Selbständiger wird keine zusätzliche, eigene Krankenversicherung benötigt sofern
 - die Nebentätigkeit wirtschaftlich nicht die Haupttätigkeit überwiegt (s.v. S.9; 2/3 $\leftrightarrow$ 1/3: Nettoeinkommen Haupttätigkeit $\leftrightarrow$ Gewinn lt. Anlage S) und
 - maximal 8-10 Stunden (s.v.) pro Woche die Nebentätigkeit ausgeübt wird
- Andernfalls wird eine private oder freiwillige Versicherung erforderlich.
- Daher unbedingt mit Krankenkasse klären, falls die Einhaltung obiger Grenzen nicht nachgewiesen werden kann!
- oder in eine andere Rechtsform verlagern (z.B. GmbH Gründung)
- dto. bei studentischer Familienkrankenversicherung bis zum Alter von 25 Jahren

3. Steuern und Versicherungen

▪ Rentenversicherung

- grundsätzlich wie Krankenversicherung
- Aber Achtung: Es gibt einige rentenversicherungspflichtige, selbständige Tätigkeiten wie etwa Lehrer, Hebamme, Erzieher, Handwerker oder ähnliches
- Nils bringt Software zur Welt, daher Rentenversicherung nicht relevant

▪ Unfallversicherung

- Nicht zwingend erforderlich für Softwareentwickler

▪ IT-Haftpflichtversicherung

- Siehe Kapitel 01, Angebot, 7. Haftungsklausel

4. Wie viele Stunden darf man arbeiten*

- Gewerbe- oder Finanzamt: keine Grenze
- Krankenversicherung: 18 Stunden pro Woche (siehe vorne)
- Arbeitgeber: Bei Vollzeit: 8 Stunden wöchentlich (siehe vorne)
- (Arbeitsamt: Klären falls arbeitssuchend, Hartz IV-Bezieher, Aufstocker, etc)

* Stand 2017, kann sich jederzeit ändern

5. Wie viel darf man hinzuverdienen*

- Finanzamt:
Wer als Arbeitnehmer neben seinem Hauptberuf ein Unternehmen gründet, muss keine Hinzuverdienstgrenzen beachten
- Krankenkasse etc. sowie Arbeitgeber:
Nebentätigkeit wirtschaftlich nicht die Haupttätigkeit überwiegt (s.v. S. 9; 2/3 – 1/3)
- (Hartz IV-Bezieher etc. mit Arbeitsamt klären)
- [Bei Studenten, die BAföG erhalten: 588,33 Euro pro Monat*
(siehe vorne oder Foliensatz 01)]

-

* Stand 2024, kann sich jederzeit ändern

6. Scheinselbstständigkeit

- Wenn drei oder mehr der folgenden Kriterien erfüllt sind, ist man aus rechtlicher Sicht kein „echter“ Selbstständiger (Scheinselbstständig):*
 - Es wird kein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt, der mehr als 538€ im Monat verdient. (556€ ab 2025).
 - Man ist überwiegend nur für einen Kunden tätig (Richtwert: 84% des Umsatzes).
 - Man kann nicht selbst frei über seine Arbeitszeit entscheiden.
 - Man kann seine Arbeitsstätte nicht frei wählen / es wurde ein eigener Arbeitsplatz nur für ihn eingerichtet.
 - Man wirbt nicht um neue Kunden.
 - Man setzt seine Preise und Stundensätze nicht selbst fest.
 - Man geht bei seinen Kunden einer Tätigkeit nach, die man zuvor im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung verrichtet hat.

Siehe aber auch Studentenfrage 1 zu „**Statusfeststellungsverfahren**“

* <http://www.selbstaendig-im-netz.de/2015/09/28/selbstaendig/nebenberuflich-selbstaendig-8-tipps-die-du-unbedingt-beachten-muss/>

6. Scheinselbstständigkeit

- Folgen einer Einstufung als Scheinselbständiger:
 - Nils Studi und seine Auftraggeber werden (rückwirkend) wie ein Arbeitnehmer/Arbeitgeber behandelt
 - Sozialversicherungsbeiträge müssen von beiden nachgezahlt werden
 - Oft haftet Unternehmen für die Beiträge des Scheinselbstständigen
 - Für die vorangegangenen Jahre müssen Sozialversicherungsbeiträge nachgezahlt werden
 - Verjährungsfrist Sozialversicherungsbeiträge von 6 Jahren
 - Verjährungsfrist von 30 Jahren bei Vorsatz
 - Steuerliche Auswirkungen
 - Behandlung wie Arbeitnehmer
 - insb. Absetzbarkeit von Ausgaben (Einkommensteuer)

6. Scheinselbstständigkeit

Ist Nils scheinselbstständig?

- Nicht solange er noch Angestellter / Student ist
- Aber in 6 Monaten will er seinen Angestellten-Status (analog Studenten-Status) aufgeben.

=> Wie sieht es dann aus bei Nils?

6. Scheinselbstständigkeit

Ist Nils scheinselbstständig?

- Sind bei Nils drei oder mehr folgender Kriterien erfüllt?
 - ✓ Es wird kein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt, der mehr als 520€ im Monat verdient. **Nils hat keine Arbeitnehmer, auch keine geringfügig Beschäftigten**
 - ✓ Man ist überwiegend nur für einen Kunden tätig (Richtwert: 84% des Umsatzes). **Nils arbeitet derzeit ausschließlich für die Soft AG**
 - Man kann nicht selbst frei über seine Arbeitszeit entscheiden. **Nein, Nils entscheidet**
 - Man kann seine Arbeitsstätte nicht frei wählen / es wurde ein eigener Arbeitsplatz nur für ihn eingerichtet. **Nein, Nils entscheidet**
 - ✓ Man wirbt nicht um neue Kunden. **Ja, macht Nils derzeit nicht**
 - Man setzt seine Preise und Stundensätze nicht selbst fest. **Nein, Nils bestimmt Honorar über entsprechendes Angebot**
 - Man geht bei seinen Kunden einer Tätigkeit nach, die man zuvor im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung verrichtet hat. **Nein, bei Nils nicht der Fall.**

→ Nils hat Handlungsbedarf in den kommenden 6 Monaten!

Nils hat sich entschieden in 6 Monaten nur noch als Softwareentwickler tätig zu sein und die Hochschule zu verlassen.

Welche Themen sind in der verbleibenden Zeit zu klären?

- Scheinselbstständigkeit
- Coaching & Finanzierungsmöglichkeiten (Kapitel 04)
- Rechtsform (Kapitel 05)



Was kann Nils tun (wenn er kein Angestellter mehr ist) um einer Scheinselbstständig vorzubeugen?

Alternative 1: Freiberufler

- Sind bei Nils drei oder mehr folgender Kriterien erfüllt?
 - ✓ Es wird kein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt, der mehr als Minijobgrenze im Monat verdient.
=> z.B. Arbeitnehmer einstellen mit > 556€ mtl. (z.B. für Softwaretests)
 - ✓ Man ist überwiegend nur für einen Kunden tätig (Richtwert: 84% des Umsatzes).
Nils arbeitet derzeit ausschließlich für die Soft AG
=> für weitere Unternehmen tätig sein bzw.
=> an andere Unternehmen / Freiberufler Rechnungen stellen
 - Man kann nicht selbst frei über seine Arbeitszeit entscheiden. **Nein, Nils entscheidet**
 - Man kann seine Arbeitsstätte nicht frei wählen wählen / es wurde ein eigener Arbeitsplatz nur für ihn eingerichtet. **Nein, Nils entscheidet**
 - ✓ Man wirbt nicht um neue Kunden. **Ja, macht Nils derzeit nicht**
=> **Am Außenauftritt (z.B. Internet, Briefkopf) arbeiten, Werbung, Angebote**
 - Man setzt seine Preise und Stundensätze nicht selbst fest. **Nein, Nils bestimmt Honorar**
 - Man geht bei seinen Kunden einer Tätigkeit nach, die du zuvor im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung verrichtet hast. **Nein, bei Nils nicht der Fall.**

Mindestens eine besser zwei obiger Aktivitäten muss Nils angehen

Was kann Nils tun (wenn er kein Angestellter mehr ist) um einer Scheinselbstständig vorzubeugen?

Alternative 2: Geschäftsführender Gesellschafter

- **Nils gründet ein Unternehmen in Form einer Kapitalgesellschaft und wird „geschäftsführender Gesellschafter“**
- **D.h. geschäftsführender Gesellschafter (bei seiner Firma), der Anteile an der Kapitalgesellschaft hält**

⇒ **Kapitel 05 „Rechtsformen“**

⇒ **Kapitel 03 „Geschäftsidee und Geschäftsmodell - StartUp-Gründung“**

Studentenfrage 1: Gründung und Statusfeststellung

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Philipp,

Mein Name ist Nils Studie und ich habe bis 7/2023 an der HKA Informatik studiert. Im Zuge des Master-Studiums habe ich Ihre Vorlesungen besucht, in welchen Sie häufig Fragen von Studenten gezeigt haben. Da ich mich momentan in einer, der Fragen ähnelnden Situation befinde, habe ich mir erhofft, dass Sie mir womöglich weiterhelfen können/wollen.

Ich wurde nach längerer Werkstudententätigkeit in 8.2023 als Leitung des XY-System-Bereich bei der Soft AG in XY-Stadt eingestellt. Ich habe dort alle Aufgaben zur Zufriedenheit aller Beteiligten erledigt, jedoch wird der Bereich nun wegen schlechter Auftragslage geschlossen. Somit bin ich zunächst ab dem 1.1.2024 arbeitslos. Mein bald ehemaliger Chef hat mir jedoch versichert, dass ich weiterhin Geschäfte mit den bisherigen Kunden machen dürfe. Daher stehe ich nun vor der Entscheidung mich selbständig zu machen.

Hier kommen zwei Kunden ins Spiel. Der eine ist Hersteller eines XY-Industriegutes und möchte die Arbeit gerne mit mir fortsetzen, hat aber noch keine festen Angaben zu dem Volumen der Arbeit gemacht. Der andere möchte ein Smart-XY-System auf den Markt bringen und hat ein genaueres Angebot vorgeschlagen. Zunächst standen 80 Stunden pro Monat zu einem Stundensatz von 100 Euro für 6 Monate im Raum. Dieses Angebot hat er nun aber wegen "dem zu hohen Stundensatz" neu besprechen wollen und jetzt stehen 80 Stunden pro Monat zu einem Stundensatz von 85 Euro für 7 Monate im Raum. Das Angebot will er mir schriftlich geben, damit ich ein garantiertes Einkommen in meiner Selbstständigkeit hätte. Die Arbeit beinhaltet jeweils neben dem Entwerfen und Schreiben der Software auch weitere Aspekte der Planung und Beratung.

Diese solle zum 01.01.2024 beginnen, was etwas Zeitdruck mit sich bringt. Ich werde bis dahin noch einen Steuerberater aufsuchen, habe aber auch einige akutere Fragen bei denen ich an Sie gedacht hatte:

1. Welche Rechtsform würde hier Sinn ergeben? (Kapital wäre zu Beginn verfügbar, Ist hier private Haftung eine hohes Risiko? Kann dies im Vertrag festgehalten werden?)
2. Ist die Anpassung des Stundenlohns von 100 auf 85 Euro Ihrer Meinung nach gerechtfertigt oder sind 85 Euro zu wenig?
3. Könnte ich hier sicher Freiberufler werden oder muss ich Gewerbesteuer abgeben?
4. Sehen Sie diesen Schritt in die Selbstständigkeit unter den genannten Bedingungen allgemein als empfehlenswert an?
5. Sehen Sie hier Möglichkeiten zur Förderung?

Ich verstehe, dass Sie womöglich keine Zeit haben um mir bei meiner Angelegenheit zu helfen, über eine Antwort auf meine Fragen oder ein mögliches Treffen/Gespräch mit Ihnen würde ich mich jedoch sehr freuen.

Viele Grüße

ITES 4 SWE

Auf zur Nicht-Scheinselbstständigkeit

1. Welche Rechtsform würde hier Sinn ergeben? (Kapital wäre zu Beginn verfügbar, Ist hier private Haftung eine hohes Risiko? Kann dies im Vertrag festgehalten werden?)
2. Ist die Anpassung des Stundenlohns von 100 auf 85 Euro Ihrer Meinung nach gerechtfertigt oder sind 85 Euro zu wenig?
3. Könnte ich hier sicher Freiberufler werden oder muss ich Gewerbesteuer abgeben?
4. Sehen Sie diesen Schritt in die Selbstständigkeit unter den genannten Bedingungen allgemein als empfehlenswert an?
5. Sehen Sie hier Möglichkeiten zur Förderung?

Hallo Nils Studi,

zum Gründungszuschuss habe ich noch folgende (alte) VL-Folie inkl. Rechtschreibfehler gefunden.

ITES

Finanzierungsmöglichkeiten

Exkurs: Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit

- Zielgruppe: Gründer aus der Arbeitslosigkeit und noch 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld
- Ermessensleistung der Agentur für Arbeit
 - D.h. es besteht kein Rechtsanspruch auf den Gründungszuschuss
 - Muss vor Aufnahme der selbständigen Tätigkeit beantragt werden
- Leistungen des Gründerzuschusses
 - Ersten 6 Monate: Arbeitslosengeld + 300€ für soziale Absicherung
 - Danach weitere 9 Monate möglich, wenn intensive Geschäftstätigkeit und hauptberuflich unternehmerische Aktivitäten nachgewiesen werden.

=> Gegenfalls nutzbar bei Nebenerwerbsgründung

Update (Stand 2024)

Wie hoch ist der Gründungszuschuss?

Dauer: 6 Monate ab Gründungsdatum

Höhe: entspricht dem Betrag des bisherigen ALG I-Bezugs.

Hinzu kommt ein Betrag von **300 EUR** zur sozialen Absicherung. (Verlängerung um 9 Monate möglich)

Zuverdienst in unbegrenzter Höhe OHNE Kürzung des ALG I

https://gruender-zuschuss.de/?kwd=gr%C3%BCnderzuschuss%20arbeitsamt&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4MSzBhC8ARIsAPFOuyWRUoMaxM8IP0rkNb8h9Nwuybt0xWBaChqxULembn78Tct62bHtLs4aAnKPEALw_wcB
auch https://starthilfe-bildungswerk.de/?kwd=gr%C3%BCnderzuschuss%20arbeitsamt&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4MSzBhC8ARIsAPFOuyVeaTd7FEusCb2sipEWx2uBJTCrWZxzas7hEjfQnI85ByJGI0k3rdcaAkW7EALw_wcB

Hallo Herr Dr. Philipp,

Ich habe mit ihren Folien und einigen Musterverträgen der IHK einen Vertrag für meinen zukünftigen Kunden aufgesetzt und würde Sie gerne um Feedback dazu bitten.

Selbstverständlich dürfen Sie diesen Vertrag anonymisiert für ihre Vorlesung verwenden, wenn Sie das möchten.

Vertrag nach gemeinsamer Überarbeitung und zusätzlichen Ergänzungen durch zukünftigen Auftraggeber

Insb. z.B. Absatz 2 (2): DRV-Bund und Sozialversicherungspflicht

=> Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV)

Sie ist die Entscheidungsstelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund für die Frage, ob jemand als abhängig Beschäftigter oder als Selbstständiger einzustufen ist. Auf Antrag der Betroffenen (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Auftraggeber, Auftragnehmer) stellt sie den Status, also die Arbeitnehmereigenschaft oder die Selbstständigkeit, fest und entscheidet über die Versicherungspflicht der Beschäftigten (§ 7a SGB IV). Die Entscheidung ist rechtsverbindlich.*

=> Diese Statusfeststellung muss innerhalb von 4 Wochen erfolgen. Also hier bis Ende Januar 2024

Nachtrag von Nils Studi:

- Es werden 80 Stunden pro Monat bezahlt, unabhängig davon ob diese auch beauftragt wurden
- Der Vertrag kann nicht innerhalb der Laufzeit gekündigt werden
- > das ist normal/üblich?

* Quelle: <https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/C/clearingstelle.html#:~:text=Sie%20ist%20die%20Entscheidungsstelle%20bei,oder%20als%20Selbstst%C3%A4ndiger%20einzustufen%20ist.>

Die fünf größten Irrtümer zum Statusfeststellungsverfahren

Irrtum 1: Die Clearingstelle prüft nicht unabhängig. Sie handelt aus dem Eigeninteresse heraus, möglichst viele Menschen in die Pflichtversicherung zu drängen.



Irrtum 2: In den meisten Fällen wird eine abhängige Beschäftigung festgestellt.



Irrtum 3: Gleichartige Fälle werden unterschiedlich entschieden.



Irrtum 4: Die Prüfkriterien sind für die Statusbeurteilung moderner agiler Arbeitsformen ungeeignet und insgesamt zu streng.



Irrtum 5: Das Statusverfahren ist intransparent und bringt keine schnelle Rechtssicherheit.



Quelle: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Arbeitsnehmer-und-Selbststaendige/03_Selbststaendige/irrtuemer_statusfeststellungsverfahren.html#:~:text=Das%20Statusfeststellungsverfahren%20durch%20die%20Clearingstelle%20wurde%201999%20vom%20Gesetzgeber%20geschaffen,oder%20eine%20selbstst%C3%A4ndige%20T%C3%A4tigkeit%20vorliegt.

Empfehlung: Keine Einzelvertragsprüfung, sondern Gesamtsituation am besten mit mehreren Verträgen/Angeboten einreichen

(vgl. vorne: Statusfeststellungsverfahren in der Schweiz:
nützt hier aber nichts, wenn es anderswo besser funktioniert)

Noch offen:

Rechtsform (Kap 5)

Finanzierung (Kap 4)